

3030489-64.2013.8.26.0114

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: BRUNO LUIZ CASSIOLATO

Comarca: Campinas

Foro: Foro de Campinas

Vara: 6ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 27/01/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

FRANCISCO RODRIGUES COSTA

-

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JOSÉ GUILHERME DI RIENZO MARREY

CONCLUSÃO

Aos 26/01/2022, faço os presentes autos conclusos ao MM. Juiz de Direito titular da 6ª Vara Criminal de Campinas. Eu, (SAR) , escrevente, digitei e subscrevi.

Autos nº ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Campinas

Foro de Campinas

6ª Vara Criminal

Rua: Francisco Xavier de Arruda Camargo, 300, Jardim Santana - CEP 13088-653, Fone:

(19) 2101-3363, Campinas-SP - E-mail: campinas6cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

DECISÃO

Processo Físico nº:

3030489-64.2013.8.26.0114

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

FRANCISCO RODRIGUES COSTA

-

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JOSÉ GUILHERME DI RIENZO MARREY

CONCLUSÃO

Aos 26/01/2022, faço os presentes autos conclusos ao MM. Juiz de Direito titular da 6ª Vara Criminal de Campinas. Eu, (SAR) , escrevente, digitei e subscrevi.

Autos nº 2013/001584

Vistos.

Fl. 308: Trata-se de manifestação da Defesa, na qual se requer o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva retroativa.

Como bem asseverado pela i. Defensoria Pública, o v. acórdão deu provimento ao apelo defensivo para desclassificar a imputação de tráfico para a figura do artigo

28 da Lei nº 11.346/06, aplicando ao recorrente a pena de 05 meses de prestação de serviços à comunidade.

Nos termos do artigo 30 da Lei de Drogas, a pena cominada no artigo 28, referido acima, prescreve em 2 anos.

Entre a data do recebimento da denúncia (05/12/13), fl. 51, e data de publicação da sentença condenatória (02/02/2018), fl. 202, houve o transcurso integral do prazo prescricional.

Face ao exposto, julgo extinta a punibilidade de FRANCISCO RODRIGUES COSTA, em virtude da prescrição da pretensão punitiva retroativa, na forma do art. 107, inciso IV, do CP c.c. artigo 30 da Lei 11.343/06 e determino o arquivamento dos presentes autos, após o trânsito em julgado.

P.I.C.

Oficie-se ao IIRGD, se necessário, a comunicar o arquivamento.

Intime-se o réu para que informe se possui interesse na restituição do celular apreendido em sua posse, no prazo de 10 dias, sob pena de perdimento do valor em favor da União, ficando a liberação do bem condicionada à comprovação de propriedade.

Ainda, intime-se o sentenciado também para que informe, no prazo de 10 dias, se possui interesse na restituição do valor recolhido a título de fiança, devendo fornecer o número de CPF e o seus dados bancários para confecção do mandado de levantamento judicial, caso haja interesse na restituição, sob pena de ser decretado o perdimento do valor referido em favor da União.

Sendo positiva a manifestação, autorizo, desde já, a expedição do mandado de levantamento judicial (MLJ), nos termos do artigo 1.112, Cap. IX, Seção I, das NSCGJ.

Oficie-se à autoridade policial responsável pelo relatório nos autos, a comunicar o arquivamento, oportunamente, bem como a autorização para incineração da droga apreendida, separada para contraprova

Antes da remessa ao arquivo, verifique a Serventia se não há juntadas a serem feitas, a fim de evitar desarquivamentos desnecessários.

Campinas, data supra.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA